

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 유연근무 불성실 수행(2)

관 련 부 서 ◇본부 제○발전소▣부, 제○발전소◇부

조 치 부 서 ◇본부 ▼처 ▣부

내 용

1. 업무 개요

◇본부 제○발전소 ▣부 J는 20□□. 2. **.부터 20□■. 5. **.까지 I와 같은 부서의 동일한 파트인 제○발전소 ▣부(▣파트)에서 근무하였고, 제○발전소◇부 K는 I와 회사 입사동기인 동시에, 20◀◎. 5. **.부터 20□■. 5. **.까지 I와 같은 부서 동일 파트에서 업무를 수행하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제3조(근무형태 및 정의) 및 제10조(성실의무)에 따르면, ‘통상 근무’란 ‘특수근무’ (교대근무, 상주근무, 시차근무, 지정휴일제 근무 및 유연근무) 외의 근무를 말하고 ‘특수근무’ 중에서 ‘유연근무’란 통상의 근무시간, 근무일, 근무장소 등을 변경하여 근무하는 것을 말하며 세부사항은 별도 지침인 「유연근무제 운영 지침」으로 정한다고 되어 있으며, 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.

그리고, 사규 「유연근무제 운영 지침」 제3조(정의), 제20조(근무시간선택제 운영) 및 제32조(성실의무), 제33조(근태관리)에 따르면, ‘유연근무제직원’이란 유연근무제

(근무시간선택제, 시차출퇴근제 등을 말함)를 신청하여 회사의 승인을 받아 근무하는 직원을 말하고, ‘근무시간선택제’란 주 40시간, 주 5일을 근무하되 1일 8시간에 구애받지 아니하고 출·퇴근시간을 자율적으로 조정하여 근무하는 형태를 말하며, ‘근무시간선택제직원’ (근무시간선택제로 근무하는 직원을 말함)은 출·퇴근시간을 07:00~20:00 범위내에서 조정할 수 있다.

또한, ‘유연근무제직원’은 정해진 시업시각 전에 출근하여 성실하게 근무에 임하여야 하고, 만약에 정해진 시업시각 전에 출근하지 못한 경우에는 지참계를 제출하여야 하며, ‘유연근무제직원’은 정해진 시업시각 이내 출근여부와 종업시각 이후 퇴근여부를 별도로 정하는 방법에 따라 시스템에 등록하여야 한다.

따라서, 유연근무 시 「유연근무제 운영 지침」 등 관련 사규를 잘 준수하여 유연근무를 성실하게 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ◇본부의 유연근무 근태 상황을 점검한 결과, 직장 동료가 요청한 유연근무 근태처리(출·퇴근)와 관련하여 부적절한 부탁을 거절하지 아니하고 그대로 들어줌으로써, 직장 동료의 유연근무를 불성실하게 하여 근태권자와 주변 직장 동료를 기만하는 등 부당한 행위에 동조한 사실을 확인하였다.

참고로, ② J는 ① I보다 회사 입사일은 빠르지만 나이는 더 어리기에 ① I가 반복적으로 부탁한 본인의 유연근무 근태처리(J가 출근을 대신 등록함)를 거절하기는 현실적으로 쉽지 아니하였을 것이지만, 직장 동료의 잘못된 부탁에 대해서 단호하게 거절할 필요가 있었다.

조치할 사항

❖ ◆본부장은

직장 동료가 요청한 유연근무 근태처리(출·퇴근)와 관련하여 부적절한 부탁을 거절하지 아니하고 그대로 들어줌으로써, 직장 동료가 유연근무를 불성실하게 하여 근태권자와 주변 직장 동료를 기만하는 등 부당행위에 동조한 책임을 물어 직원에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 2)